

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9502/2544

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นางกนกพร สุปัญญารักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208 วรรคสอง (เดิม)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่โดยอ้างแต่เพียงว่า ถ้าจำเลยได้ต่อสู้คดี จำเลยต้องชนะคดีได้ คำร้องของจำเลยไม่ได้กล่าวโดยชัดแจ้งว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยแพ้คดีไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลประการใด และหากมีการพิจารณาคดีใหม่แล้วศาลอาจพิพากษาให้จำเลยชนะคดีได้อย่างไร จึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ.มาตรา 208 วรรคสอง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินกู้ยืม ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ อ้างว่าขณะที่มีการส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้องและหมายนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยไม่อยู่บ้านไปธุระนอกบ้านหลายวันเพ็งมาทราบว่าถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่เจ้าพนักงานศาลมาปิดคำบังคับ จำเลยไม่ได้ตั้งใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา หากจำเลยได้ต่อสู้คดีจำเลยต้องชนะคดี

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า คำร้องของจำเลยมีได้บรรยายข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลที่ให้นั้นแพคดีไว้ จึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบ ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณายืน โจทก์ไม่ได้แก้อุทธรณ์จึงไม่กำหนดค่า
ทนายความให้

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าคำร้องขอให้
พิจารณาใหม่ของจำเลยได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของ
ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง หรือไม่
จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่โดยอ้างแต่เพียงว่า ถ้าจำเลยได้ต่อสู้คดีจำเลยต้อง
ชนะคดีได้ เห็นว่า คำร้องของจำเลยดังกล่าวไม่ได้กล่าวโดยชัดแจ้งว่าคำพิพากษาของ
ศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยแพคดีไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลประการใด และหากมี
การพิจารณาคดีใหม่แล้วศาลอาจพิพากษาให้จำเลยชนะคดีได้อย่างไร คำร้องขอให้
พิจารณาใหม่ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง คำสั่งและ คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองชอบแล้ว
ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ศุภชัย ภู่งาม-วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์-วิบูลย์ มีอาสา)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายวชิร ปานแก้ว
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายสุรศักดิ์ ศีรีวิเชียร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>